P U T U S A N
Nomor 191/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ILHAM ALIAS ATOK BIN NANDI MULYADI;**

2. Tempat lahir : Garut;

3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/31 Desember 1999;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Cikopo, RT. 006, RW. 011, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2026, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Juni 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan tanggal 6 Juli 2026;
3. Penuntut Umum sejak tangal 7 Juli 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026;
4. Hakim sejak tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 14 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Asep Saeful, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Garut, beralamat di Perum Agnia Persada Blok C8, Jalan Guntur Melati, RT 04/RW 21, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 191/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 27 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 191/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 15 Juli 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 191/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 31 Desember 2025 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2026/PN Grt tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ilham alias Atok bin Nandi Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peredaran ilegal narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu hari);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 18 (delapan belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram);
   - 12 (dua belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram);

- 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS;
- 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS;
- 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonon lisan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk: PDM-60/M.2.15/Enz.2/07/2026 tanggal 10 Juli 2026 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhamad Ilham alias Atok bin Nandi Mulyadi bersama-sama Sinta (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jalan Raya Cipanas, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin, S.Ag. dan Saksi Revi Revian Arief bin Olih mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran ilegal narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cipanas, lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Miftah Munawar dan Saksi Revi Revian Arief langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram), 12 (dua belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram), 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2), 1 (satu) lembar hasil tangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

layar aplikasi WhatsApp, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sebelumnya dari Sinta (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Sinta (DPO) mengirim 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT yang akan dijemput oleh Terdakwa di JNT daerah Leuwigoong, Kabupaten Garut dan 2 (dua) hari kemudian sebelum paket tersebut sampai dan dijemput oleh Terdakwa, Sinta (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang diceritakan sebelumnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang nantinya untuk dijualkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun mengiyakannya dan Sinta (DPO) lalu mengisi akun dompet digital Gopay milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online Gojek dan saat tiba di daerah yang sebelumnya di mapping ke akun WhatsApp di handphone milik Terdakwa oleh Sinta (DPO) lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket sabu setelah itu Terdakwa langsung memberitahu Sinta (DPO) jika paketnya sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa kembali menuju JNT daerah Leuwigoong dengan menggunakan angkutan umum Elf dan saat tiba, lalu Terdakwa mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO) sebelumnya kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta (DPO), sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli lakban, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan ojek online Gojek menuju Hotel di daerah Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut sebelum akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa kemudian 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3341/NNF/2026, tanggal 29 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan Primahajatri, S.Si., M.Farm., selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti nomor: 3398/2026/NF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 1,8609 gr (satu koma delapan enam nol sembilan gram), nomor: 3399/2026/NF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 2,1742 gr (dua koma satu tujuh empat dua gram) dan nomor: 3400/2026/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 9,6775 gr (sembilan koma enam tujuh tujuh lima gram), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan Terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhamad Ilham alias Atok bin Nandi Mulyadi bersama-sama Sinta (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jalan Raya Cipanas, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin, S.Ag. dan Saksi Revi Revian Arief bin Olih mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran ilegal narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cipanas, lalu mereka melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan dan karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Miftah Munawar dan Saksi Revi Revian Arief langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram), 12 (dua belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan “FRAGILE” dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram), 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan “FRAGILE” dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2), 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sebelumnya dari Sinta (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Sinta (DPO) mengirim 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT yang akan dijemput oleh Terdakwa di JNT daerah Leuwigoong, Kabupaten Garut dan 2 (dua) hari kemudian sebelum paket tersebut sampai dan dijemput oleh Terdakwa, Sinta (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang diceritakan sebelumnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang nantinya untuk dijualkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun mengiyakannya dan Sinta (DPO) lalu mengisi akun dompet digital Gopay milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online Gojek dan saat tiba di daerah yang sebelumnya di mapping ke akun WhatsApp di handphone milik Terdakwa oleh Sinta (DPO) lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket sabu setelah itu Terdakwa langsung memberitahu Sinta (DPO) jika paketnya sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa kembali menuju JNT daerah Leuwigoong dengan menggunakan angkutan umum Elf dan saat tiba, lalu Terdakwa mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO) sebelumnya kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta (DPO), sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO). Setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli lakban, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan ojek online Gojek menuju Hotel di daerah Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut sebelum akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa kemudian 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3341/NNF/2026, tanggal 29 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan Primahajatri, S.Si., M.Farm., selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti nomor: 3398/2026/NF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 1,8609 gr (satu koma delapan enam nol sembilan gram), nomor: 3399/2026/NF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 2,1742 gr (dua koma satu tujuh empat dua gram) dan nomor: 3400/2026/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 9,6775 gr (sembilan koma enam tujuh tujuh lima gram), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut dan Terdakwa juga mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Revi Revian Arief bin Olih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana peredaran illegal narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Garut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Cipanas, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
   - Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran ilegal narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cipanas, lalu kami melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan. Karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
   - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram), 12 (dua belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram), 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ACAS, 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2), 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sebelumnya dari Sinta (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook, setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsmsi secara gratis, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Sinta (DPO) mengirim 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT yang akan dijemput oleh Terdakwa di JNT daerah Leuwigoong, Kabupaten Garut. 2 (dua) hari kemudian sebelum paket tersebut sampai dan dijemput oleh Terdakwa, Sinta (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang diceritakan sebelumnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang nantinya untuk dijualkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun mengiyakannya. Sinta (DPO) lalu mengisi akun dompet digital Gopay milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online Gojek dan saat tiba di daerah yang sebelumnya di mapping ke akun WhatsApp di handphone milik Terdakwa oleh Sinta (DPO), lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket sabu, setelah itu Terdakwa langsung memberitahu Sinta (DPO) jika paketnya sudah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa kembali menuju JNT daerah Leuwigoong dengan menggunakan angkutan umum Elf;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah tiba, lalu Terdakwa mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO) sebelumnya kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S, lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta (DPO) sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO).
- Bahwa setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli lakban. Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan ojek online Gojek menuju Hotel di daerah Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Miftah Munawar bin Husni Tamrin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan akan memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana peredaran illegal narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Garut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Cipanas, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya Saksi Revi Revian Arief bin Olih dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran ilegal narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cipanas, lalu kami melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan. Karena gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram), 12 (dua belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan “FRAGILE” dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram), 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan “FRAGILE” dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2), 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sebelumnya dari Sinta (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook, setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsmsi secara gratis, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Sinta (DPO) mengirim 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT yang akan dijemput oleh Terdakwa di JNT daerah Leuwigoong, Kabupaten Garut. 2 (dua) hari kemudian sebelum paket tersebut sampai dan dijemput oleh Terdakwa, Sinta (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang diceritakan sebelumnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang nantinya untuk dijualkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun mengiyakannya. Sinta (DPO) lalu mengisi akun dompet digital Gopay milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online Gojek dan saat tiba di daerah yang sebelumnya di mapping ke akun WhatsApp di handphone milik Terdakwa oleh Sinta (DPO), lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket sabu, setelah itu Terdakwa langsung memberitahu Sinta (DPO) jika paketnya sudah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa kembali menuju JNT daerah Leuwigoong dengan menggunakan angkutan umum Elf;
- Bahwa setelah tiba, lalu Terdakwa mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO) sebelumnya kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S, lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO) sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO).

- Bahwa setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli lakban. Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan ojek online Gojek menuju Hotel di daerah Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut selanjutnya dibawa ke Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3341/NNF/2026, tanggal 29 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Yuswardi, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan Primahajatri, S.Si., M.Farm., selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor: 3398/2026/NF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 1,8609 gr (satu koma delapan enam nol sembilan gram), nomor: 3399/ 2026/NF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 2,1742 gr (dua koma satu tujuh empat dua gram) dan nomor: 3400/2026/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 9,6775 gr (sembilan koma enam tujuh tujuh lima gram), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Mei 2026 yang dilakukan oleh Cece Cahyana, S.H., selaku Penyidik diketahui bahwa 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto sejumlah 21,68 (dua puluh satu koma enam delapan) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan persidangan berkaitan dengan tindak pidana peredaran illegal narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Cipanas, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, awalnya Tim Satresnarkoba Polres Garut diantaranya Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin dan Saksi Revi Revian Arief bin Olih mendapati Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan, kemudian Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin dan Saksi Revi Revian Arief bin Olih langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dimana ditemukan 18 (delapan belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram), 12 (dua belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 5,15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gr (lima koma satu lima gram), 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS, 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2), 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Garut;

- Bahwa selanjutnya, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang darimana ia mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan jika barang tersebut ia dapatkan sebelumnya dari Sinta (DPO) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsmsi secara gratis dan terdakwa menyanggupinya selanjutnya Sinta (DPO) mengirim 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT yang akan dijemput oleh Terdakwa di JNT daerah Leuwigoong, Kabupaten Garut dan 2 (dua) hari kemudian sebelum paket tersebut sampai dan dijemput oleh Terdakwa, Sinta (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang diceritakan sebelumnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang nantinya untuk dijualkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun mengiyakannya dan Sinta (DPO) lalu mengisi akun dompet digital Gopay milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online Gojek dan saat tiba di daerah yang sebelumnya di mapping ke akun WhatsApp di handphone milik Terdakwa oleh Sinta (DPO) lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket sabu setelah itu Terdakwa langsung memberitahu Sinta (DPO) jika paketnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa kembali menuju JNT daerah Leuwigoong dengan menggunakan angkutan umum Elf;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba, lalu terdakwa mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO) sebelumnya kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta (DPO), sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO). Setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli lakban, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan ojek online menuju Hotel di daerah Cipanas, Kabupaten Garut sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, karena Terdakwa belum bekerja dan bisa mendapatkan sabu gratis untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menkes ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 12 (dua belas) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram);

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram);

- 1 (satu) pack plastik klip bening;

- 1 (satu) buah plastik klip bening;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS;

- 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS;

- 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver;

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2);

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp. Kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsmsi secara gratis dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya Sinta (DPO) mengirim 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT yang akan dijemput oleh Terdakwa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JNT daerah Leuwigoong, Kabupaten Garut dan 2 (dua) hari kemudian sebelum paket tersebut sampai dan dijemput oleh Terdakwa, Sinta (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang diceritakan sebelumnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang nantinya untuk dijualkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun mengiyakannya dan Sinta (DPO) lalu mengisi akun dompet digital Gopay milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online Gojek dan saat tiba di daerah yang sebelumnya di mapping ke akun WhatsApp di handphone milik Terdakwa oleh Sinta (DPO) lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket sabu setelah itu Terdakwa langsung memberitahu Sinta (DPO) jika paketnya sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa kembali menuju JNT daerah Leuwigoong dengan menggunakan angkutan umum Elf;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba, Terdakwa lalu mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO) sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta (DPO), sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO). Setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli lakban, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan ojek online menuju Hotel di daerah Cipanas, Kabupaten Garut sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, karena Terdakwa belum bekerja dan bisa mendapatkan sabu gratis untuk dikonsumsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menkes ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi perantara dalam penjualan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi melainkan untuk penggunaan illegal saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Muhamad Ilham alias Atok bin Nandi Mulyadi sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3341/NNF/2026, tanggal 29 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Yuswardi, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan Primahajatri, S.Si., M.Farm., selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 3398/2026/NF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 1,8609 gr (satu koma delapan enam nol sembilan gram), Nomor: 3399/2026/NF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 2,1742 gr (dua koma satu tujuh empat dua gram) dan Nomor: 3400/2026/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 9,6775 gr (sembilan koma enam tujuh tujuh lima gram), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miftah Munawar bin Husni Tamrin dan Saksi Revi Revian Arief bin Olih selaku petugas Kepolisian Polres Garut yang melakukan penangkapan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak tidak memiliki persetujuan dari Menkes ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait keberadaan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang apapun menurut hukum terkait narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim memandang unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp. Kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya Sinta (DPO) mengirim 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS kepada Terdakwa melalui jasa ekspedisi JNT yang akan dijemput oleh Terdakwa di JNT daerah Leuwigoong, Kabupaten Garut dan 2 (dua) hari kemudian sebelum paket tersebut sampai dan dijemput oleh Terdakwa, Sinta (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput paket sabu yang diceritakan sebelumnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang nantinya untuk dijualkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun mengiyakannya dan Sinta (DPO) lalu mengisi akun dompet digital Gopay milik Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke daerah yang dimaksud dengan memesan ojek online Gojek dan saat tiba di daerah yang sebelumnya di mapping ke akun WhatsApp di handphone milik Terdakwa oleh Sinta (DPO) lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket sabu setelah itu Terdakwa langsung memberitahu Sinta (DPO) jika paketnya sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa kembali menuju JNT daerah Leuwigoong dengan menggunakan angkutan umum Elf;

Bahwa pada saat Terdakwa tiba, Terdakwa lalu mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO) sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta (DPO), sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO). Setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang diperintah oleh Sinta selaku penjual atau pemilik narkotika jenis sabu untuk menyalurkan narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh Sinta, dan atas peran yang telah Terdakwa lakukan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dan sejumlah narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perantara jual beli karena Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sehingga unsur pasal menjadi perantara jual beli telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perantara jual beli oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I bukan tanaman, hal tersebut dibuktikan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3341/NNF/2026, tanggal 29 Mei 2026 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Yuswardi, S.Si., Apt.M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dan Primahajatri, S.Si., M.Farm., selaku Kaur Sub Bidang Narkotika Bidang Narkobapor Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 3398/2026/NF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 1,8609 gr (satu koma delapan enam nol sembilan gram), Nomor: 3399/2026/NF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 2,1742 gr (dua koma satu tujuh empat dua gram) dan Nomor: 3400/2026/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal metametamina dengan berat netto 9,6775 gr (sembilan koma enam tujuh tujuh lima gram), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti, tanggal 14 Mei 2026 yang dilakukan oleh Cece Cahyana, S.H., selaku Penyidik diketahui bahwa 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bruto sejumlah 21,68 (dua puluh satu koma enam delapan) gram, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal terkait dengan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang di Kabupaten Bandung, tiba-tiba Sinta (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi media sosial Facebook setelah itu keduanya bertukar nomor WhatsApp. Kemudian Sinta (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil, menimbang, merecah dan mengemas sabu untuk diedarkan dengan imbalan uang tunai dan sabu untuk dikonsumsi secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya.

Bahwa saat Terdakwa selesai mengambil paket yang dikirim oleh Sinta (DPO), kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Sinta (DPO) dimana Terdakwa kemudian disuruh untuk membagi 1 (satu) paket sabu 5 gr (lima gram) menjadi 10 (sepuluh lima) buah paket M dan 20 (dua puluh) buah paket S lalu Terdakwa membaginya sesuai perintah Sinta (DPO) dengan menggunakan alat timbang yang sebelumnya dikirim oleh Sinta (DPO), sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan menunggu perintah dari Sinta (DPO). Setelah itu, Sinta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket sabu ukuran S sesuai mapping yang Sinta (DPO) kirim melalui WhatsApp dan setelah selesai, lalu Sinta (DPO) mengirim uang lagi ke akun Gopay Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli lakban, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan ojek online menuju Hotel di daerah Cipanas, Kabupaten Garut sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Garut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Terdakwa untuk menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Sinta (DPO) merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sinta (DPO), walaupun berdasarkan fakta hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan pekerjaan yang disepakati tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Garut, namun Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat, karena dalam ketentuan ini hanya dipersyaratkan terkait dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, bukan terhadap selesainya suatu tindak pidana narkotika. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ketentuan pedoman pemidanaan yaitu antara lain:

a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa yaitu bermufakat untuk melakukan perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dalam hal mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Bahwa motif merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan menyatakan faktor yang mendorong melakukan tindak pidana adalah karena ingin memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai melalui suatu perbuatan. Tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan dari bermufakat untuk menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, sedangkan tujuan mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh manfaat dari narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dikonsumsi.

c. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memberi penilaian secara komprehensif dan objektif terkait sikap batin Terdakwa merujuk pada analisis terhadap motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, serta pengetahuan terkait akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan pidana, namun motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana lebih besar dari rasa takut akan akibat hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut. Motif dan tujuan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan cara bermufakat dengan Sinta (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.

d. Cara melakukan tindak pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa bermufakat dengan Sinta (DPO) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan berperan sebagai perantara dalam jual beli tersebut;

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari sejak awal perbuatan yang berkaitan dengan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa justru menyetujui ajakan dari Sinta (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu. Terdakwa baru merasa menyesal setelah ditangkap dan dihadapkan ke persidangan;

f. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani, dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban.

Menimbang bahwa walaupun tindak pidana narkotika sering dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) namun secara tidak langsung, tindak pidana narkotika berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu antara lain kesehatan mental, keamanan, ekonomi, hingga stabilitas sosial;

i. Pemaafan dari korban.

Menimbang bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan korban sehingga terhadap pemafaan korban tidak dapat dimintakan ataupun dipertimbangkan;

j. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dipandang sudah mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram);
- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena merupakan barang yang peredaran dan penguasaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan barang bukti tersebut disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS;
- 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS;
- 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2);

oleh karena barang bukti ini merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp;

Oleh karena barang bukti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka majelis hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Ilham alias Atok bin Nandi Mulyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bermufakat jahat untuk melakukan perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan berat bruto 6,33 gr (enam koma tiga tiga gram);
- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 5,15 gr (lima koma satu lima gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dan dibalut kembali lakban warna kuning bertuliskan "*FRAGILE*" dengan berat bruto 10,20 gr (sepuluh koma dua gram);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek ACAS;
- 1 (satu) buah dus timbangan digital warna silver merek ACAS;
- 1 (satu) buah plastik bekas paket warna silver;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening;

dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan nomor IMEI: 351803093295063 (slot 1), dan nomor IMEI: 351803093295061 (slot 2);

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H., dan Ike Ari Kesuma, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fajri Ikrami, S.H.	Jusdi Purmawan, S.H., M.H.
Ike Ari Kesuma	

Panitera Pengganti

Fardanawansyah, S.H. M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)